Orkland kommune

Møteprotokoll

Kommunestyre

Dato: 09.04.2024 kl. 12:00 – 17:00
Sted: kommunestyresalen, Orkland rådhus
Arkivsak: 23/07417

Følgende representanter møtte:	**Parti:**
Hanne Nyhus	AP
Olga Irmina Ucinska	AP
Odd Arild Svartbekk	AP
Marita Hammervik-Owen	AP
Svein Erik Jørgensen	AP
Kristine Løfshus Solli	AP
Jørn Arild Drugli	AP
Karin Leknes Røttereng	AP
Inge Helgeton	AP
Sandra Åberg Leko	AP
Eva Solstad Legar	H
Marie Richter	H
Stein Elshaug	H
Siri Sølberg Heli	H
Hans Atle Kringstad	SMP
Knut Even Wormdal	SMP
Lena Veronica Røe	SMP
Jørgen Indergård	SMP
Anne Mari Svinsaas	SV
Yassin Mahamoud Elmi	SV
Hanne Mehli	V
Gunnhild Wingan	V
Kristian Martin Fremstad	SP
Stine Storengen	SP
Linn Annett Brå Østgaard	SP
Bjørn Berg	SP
Lasse Hilstad Sørmo	SP
Ola Bjørkøy	SP
Gunnar Sørløkk	SP
Stig Kalstad	SP
Torstein Larsen	PP
Terje Selvnes	PP
Helge Johan Ringli	FRP
Gina Maria Baumeyer	FRP
Tore Slørdahl	FRP

Erling Haakon Dyrendahl Sterten	INP
Bente Høston Bostad	KRF
Hans Peter Verme	R

Følgende representanter med forfall:	**Parti:**	**Varamedlem som møtte:**	**Parti:**
Jan Haugen	AP	Håkon Kristian Dollis	AP
Oddvar Kjøren	AP	Hans Peter Fyhn Brøndbo	AP
Janicke Andresen	PP	Anne Sørmo	PP
Turid Johanne Mjønesaune	PP	Tanja Solem	PP
Kjetil Tveit Schive	INP	Jan Egil Rømmesmo	INP

Fra administrasjonen møtte:

Kristin Wangen	Kommunedirektør
Svein Henry Berdal	Økonomisjef/ass.kommunedirektør
Jakobe Juul	Kommunalsjef
Solveig Melby	Kommunalsjef
Anders Jystad	Kommunalsjef
Aasmund Lie	Kommunalsjef
Marit Risvaag	Jurist
Lavrans Skuterud	Kommunalsjef
Ingrid Voll	Fagsjef plan
Arnt Tronvoll	Beredskapssjef
Ingeborg Wolden	Formannskapssekretær
Jorid Gagnås	Konsulent
Jonas Withbro	Kommune-TV
Aksel Wråli	Kommune-TV
Magnus Vinterbo	Kommune-TV

Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling på e-post datert 3. mai, revidert 5. mai. Møte er kunngjort på kommunens hjemmeside og på FirstAgenda.

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Merknader til referatsaker.
Torstein Larsen hadde merknader og spørsmål til kontrollutvalgets protokoll vedrørende forvaltningsrevisjon, og bestillinger til kommunedirektøren.

Til å undertegne protokollen sammen med ordfører ble Linn Annett Brå Østgaard og Knut Even Wormdal valgt.

I møte:
Sak 26/24 ble behandlet som første politiske sak i møte.

Kristian Martin Fremstad SP fikk permisjon fra kl. 14:38 til kl. 15:15 før behandling av sak 26/24.
Olga Ucinska AP permisjon fra kl. 15:25 før behandling av sak 21/24.
Bente Bostad Krf. permisjon fra kl. 16:00 før behandling av sak 21/24.
Gina Maria Baumeyer FRP og Sandra Åberg Leko AP fikk permisjon fra kl. 16:30 før behandling av sak 22/24.
Marita Hammervik-Owen permisjon fra kl. 17:06 før behandling av sak 23/24.

SAKSKART			**Side**
Orienteringssaker			
8/24		Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status	5
9/24		Direktoratet for Mineralforvaltning orienterer om arbeidet på Løkken.	5
10/24		Orientering Trønderenergi	5
11/24		Orientering om regnskap 2023	5
Referatsaker			
6/24	24/00056-6	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret	6
7/24	24/03481-1	Trøndersk matfestival og økonomisk bærekraft - uttalelse	6
8/24	24/03400-1	Høringsuttalelse 202309500 - Høring av melding om kraft fra land til plattformer på Haltenbanken (KOPI)	6
Politiske saker			
21/24	22/03180-77	Eiktyr industripark - sluttbehandling av områdeplanen	7
22/24	23/04786-30	Reguleringsplan for Gammelosen renseanlegg	11
23/24	24/02605-1	Tilstandsrapport grunnskole 2023	12
24/24	24/02617-2	Kontrollutvalgets årsmelding 2023	13
25/24	24/02711-2	Oppnevning av kandidater til interkommunal klagenemnd i ReMidt IKS	13

26/24	24/03551-2	Innbyggerforslag – Folkeavstemning om batterifabrikken i Ustmarka	14
Eventuelt			

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
8/24		Ordfører Hanne Nyhus og kommunedirektør Kristin Wangen orienterete om aktiviteter og status
9/24		Direktoratet for Mineralforvaltning orienterte om arbeidet på Løkken v/Ingeborg Solberg, Marianne Kvennås og Rita Øyen.
10/24		Orientering Trønderenergi ved konsernsjef Ståle Gjersvold og styreleder Odd Inge Mjøen.
11/24		Orientering om regnskap 2023 v/økonomisjef Svein Henry Berdal

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
6/24	24/00056-6	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret
7/24	24/03481-1	Trøndersk matfestival og økonomisk bærekraft - uttalelse
8/24	24/03400-1	Høringsuttalelse 202309500 - Høring av melding om kraft fra land til plattformer på Haltenbanken

Politiske saker

21/24 Eiktyr industripark - sluttbehandling av områdeplanen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027	12.03.2024	14/24
2 Kommunestyre	09.04.2024	21/24

Kommunedirektørens innstilling:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til områdeplan for Eiktyr industripark slik den foreligger vedlagt saken, med rettsvirkning for BI1. Resten av planområdet unntas fra rettsvirkning da det foreligger innsigelser.

Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 12.03.2024 sak 14/24

Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027 12.03.2024:
Fagleder plan Ingrid Voll og fagleder geodata Hans-Victor Wexelsen orienterte.

Tilleggsforslag sak 14/24 – Eiktyr industripark – sluttbehandling av områdeplan
Fra Småbypartiet, Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet

Tilleggsforslag 1 – skjerping av BI1 – formål :
Delområdet skal i all hovedsak benyttes til batteriproduksjon.

Tilleggsforslag 2 - rekkefølgekrav:
Før det gis igangsettingstillatelse på et nytt delområde skal andre delområder være ferdigstilt med en BYA på minst 50 % dersom det skal tillates virksomheter utenfor batteriverdikjeden.

Tilleggsforslag 3 – nytt avsnitt under 12.1.6:
Før igangsetting på et delområde skal tiltakshaver sikre areal for restaurering i et omfang og med en kvalitet som forventes å gi netto gevinst i naturregnskapet for det prosjekterte arealet.

Tilleggsforslag 4 – ny siste setning 12.4, 1.avsnitt:
Erstatningsarealer for myr og matjord skal være restaurert i et omfang og med en kvalitet som forventes å gi netto gevinst i naturregnskapet.

Tilleggsforslag 5 – nytt avsnitt 12.4:
I utbyggingsfasen er det viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet. I etterkant av prosjektet der gjenvinning av myr er blitt foretatt, må utbygger sørge for å dokumentere at tiltakene har hatt ønsket effekt

Tilleggsforslag1 fra SP
Det tillates ikke kryptovalutaproduksjon i område BI1.

Votering
Tilleggsforslag 1 flertallsgruppa – 6 stemmer og vedtatt.
Tilleggsforslag 1 fra SP – 3 stemmer og falt (SP3)

Tilleggsforslag 2 – 10 stemmer og vedtatt
Mot 1 (pp1)
Tilleggsforslag 3 - 10 stemmer og vedtatt
Mot 1(pp1)

Tilleggsforslag 4 - 10 stemmer og vedtatt
Mot 1 (pp1)

Tilleggsforslag 5 - 10 stemmer og vedtatt
Mot 1 (pp1)

Kommunedirektørens innstilling – 10 stemmer og vedtatt
Mot 1 (pp1)

Vedtak

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til områdeplan for Eiktyr industripark slik den foreligger vedlagt saken, med rettsvirkning for BI1. Resten av planområdet unntas fra rettsvirkning da det foreligger innsigelser.

Tillegg– skjerping av BI1 – formål :
Delområdet skal i all hovedsak benyttes til batteriproduksjon.

Tillegg 2 - rekkefølgekrav:
Før det gis igangsettingstillatelse på et nytt delområde skal andre delområder være ferdigstilt med en BYA på minst 50 % dersom det skal tillates virksomheter utenfor batteriverdikjeden.

Tillegg 3 – nytt avsnitt under 12.1.6:
Før igangsetting på et delområde skal tiltakshaver sikre areal for restaurering i et omfang og med en kvalitet som forventes å gi netto gevinst i naturregnskapet for det prosjekterte arealet.

Tillegg 4– ny siste setning 12.4, 1.avsnitt:
Erstatningsarealer for myr og matjord skal være restaurert i et omfang og med en kvalitet som forventes å gi netto gevinst i naturregnskapet.

Tillegg 5 – nytt avsnitt 12.4:
I utbyggingsfasen er det viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet. I etterkant av prosjektet der gjenvinning av myr er blitt foretatt, må utbygger sørge for å dokumentere at tiltakene har hatt ønsket effekt

Orkland kommune ber Statsforvalteren om meklingsmøte.

Behandling i Kommunestyre 09.04.2024:

Forslag fra flertallsgruppa, AP,SMP,V,H,SV v/Karin Leknes Røttereng:

Flertallsgruppa vil fremme to endringsforslag til bestemmelsene for områdeplanen i kommunestyret 09.04. Det ene forslaget er en justering av forslag 1 fra Forvaltning. Det andre er nytt. Her er forslagene med en kort forklaring om intensjon.

1. Justert tilleggsforslag fra Forvaltning BI1 – §2 Formål:

Delområdet skal benyttes til produksjon innenfor batteriverdikjeden. Annen grønn industri som gir sirkulærøkonomisk merverdi sammen med batteriproduksjon er tillatt.

Intensjon

Andre setning er ny.

- Den åpner for biogass, biokull, mindre datasenter og annet som kan fungere sirkulærøkonomisk sammen med batteriproduksjon hvis det er plass på området.
- Kryptomining bør være utelukket med formuleringen «grønn industri», som også blir brukt i beskrivelsen av formål ellers i §2.

Første setning er justert uten at det endrer på intensjonen. Formuleringen «i all hovedsak» fra vedtaket i Forvaltning går ut fordi den er upresis og overflødig.

2. Nytt tilleggsforslag til § 4 Krav om detaljregulering. Ny siste setning til slutt i kulepunkt 14 (tillegg 6):

Ved nedbygging av myrjord skal restaurering skje parallelt med nedbygging.

Hele kulepunktet blir slik med siste setning som tillegg:

Myr og matjordplan. I de tilfeller hvor tiltak berører matjord og myrområder skal det planlegges for tiltak for å ivareta matjord og hindre, avbøte eller kompensere drenering og nedbygging av myrjord. *Ved nedbygging av myrjord skal restaurering skje parallelt med nedbygging.*

Intensjon

Unngå at restaurering blir utsatt til slutten av en utbyggingsprosess. Bestemmelsene nå åpner for at det kan skje. De krever sikring av areal («myrbank») ved *anleggsstart* og gjennomført restaurering ved *brukstillatelse*. Det siste betyr drift av fabrikk. Poenget er å få til restaurering underveis.

Statsfortvalteren er inne på det samme i siste brev om innsigelser:

«Forslaget til løsning gir i praksis ingen konkrete krav til kompensasjon, herunder mulige erstatningsarealer, omfang og gjennomføring.»

De fire andre forslagene som ble vedtatt i Forvaltning står uendret:

Nytt rekkefølgekrav § 12:
Før det gis igangsettingstillatelse på et nytt delområde skal andre delområder være ferdigstilt med en BYA på minst 50 % dersom det skal tillates virksomheter utenfor batteriverdikjeden.

Nytt avsnitt under 12.1.6:
Før igangsetting på et delområde skal tiltakshaver sikre areal for restaurering i et omfang og med en kvalitet som forventes å gi netto gevinst i naturregnskapet for det prosjekterte arealet.

Ny siste setning 12.4, 1.avsnitt:
Erstatningsarealer for myr og matjord skal være restaurert i et omfang og med en kvalitet som forventes å gi netto gevinst i naturregnskapet.

Nytt avsnitt 12.4:
I utbyggingsfasen er det viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet. I etterkant av prosjektet der gjenvinning av myr er blitt foretatt, må utbygger sørge for å dokumentere at tiltakene har hatt ønsket effekt.

Votering (41 medlemmer)

Hovedutvalg forvaltning sin innstilling – 32 stemmer og vedtatt (AP11, SMP4, V2, H4, SV2, SP8, FRP1 Ringli).
Mot 9 (PP4, FRP2 Slørdahl og Baumayer, INP2, R1)

Endringsforslag BI1 formål (tilleggsforslag 1)
Flertallsgruppas forslag Justert tilleggsforslag fra Forvaltning BI1 – §2 Formål – enstemmig vedtatt.

Nytt tilleggsforslag 6.
Tilleggsforslag til § 4 Krav om detaljregulering. Ny siste setning til slutt i kulepunkt 14 – enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til områdeplan for Eiktyr industripark slik den foreligger vedlagt saken, med rettsvirkning for BI1. Resten av planområdet unntas fra rettsvirkning da det foreligger innsigelser.

Tillegg1. BI1 – §2 Formål:

Delområdet skal benyttes til produksjon innenfor batteriverdikjeden. Annen grønn industri som gir sirkulærøkonomisk merverdi sammen med batteriproduksjon er tillatt.

Tillegg 2 - rekkefølgekrav:

Før det gis igangsettingstillatelse på et nytt delområde skal andre delområder være ferdigstilt med en BYA på minst 50 % dersom det skal tillates virksomheter utenfor batteriverdikjeden.

Tillegg 3 – nytt avsnitt under 12.1.6:
Før igangsetting på et delområde skal tiltakshaver sikre areal for restaurering i et omfang og med en kvalitet som forventes å gi netto gevinst i naturregnskapet for det prosjekterte arealet.

Tillegg 4– ny siste setning 12.4, 1.avsnitt:
Erstatningsarealer for myr og matjord skal være restaurert i et omfang og med en kvalitet som forventes å gi netto gevinst i naturregnskapet.

Tillegg 5 – nytt avsnitt 12.4:
I utbyggingsfasen er det viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet. I etterkant av prosjektet der gjenvinning av myr er blitt foretatt, må utbygger sørge for å dokumentere at tiltakene har hatt ønsket effekt

Tillegg 6 - Nytt tilleggsforslag til § 4 Krav om detaljregulering. Ny siste setning til slutt i kulepunkt 14:
Ved nedbygging av myrjord skal restaurering skje parallelt med nedbygging.
Hele kulepunktet blir slik med siste setning som tillegg:
Myr og matjordplan. I de tilfeller hvor tiltak berører matjord og myrområder skal det planlegges for tiltak for å ivareta matjord og hindre, avbøte eller kompensere drenering og nedbygging av myrjord. *Ved nedbygging av myrjord skal restaurering skje parallelt med nedbygging.*

Orkland kommune ber Statsforvalteren om meklingsmøte.

22/24 Reguleringsplan for Gammelosen renseanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027	12.03.2024	15/24
2 Kommunestyre	09.04.2024	22/24

Kommunedirektørens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Orkland kommune reguleringsplan for Gammelosen renseanlegg slik den foreligger i vedlegg.

Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 12.03.2024 sak 15/24

Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027 12.03.2024:

Votering
Kommunedirektøren sin innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Orkland kommune reguleringsplan for Gammelosen renseanlegg slik den foreligger i vedlegg.

Behandling i Kommunestyre 09.04.2024:

Votering (39 medlemmer)
Hovedutvalg forvaltning sin innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Orkland kommune reguleringsplan for Gammelosen renseanlegg slik den foreligger i vedlegg.

23/24 Tilstandsrapport grunnskole 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	12.03.2024	9/24
2 Kommunestyre	09.04.2024	23/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar tilstandsrapport for grunnskole 2023

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 12.03.2024 sak 9/24

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 12.03.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar tilstandsrapport for grunnskole 2023

Behandling i Kommunestyre 09.04.2024:

Votering (38 medlemmer)
Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar tilstandsrapport for grunnskole 2023

24/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	09.04.2024	24/24

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering.

Behandling i Kommunestyre 09.04.2024:

Votering (38 medlemmer)
Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering.

25/24 Oppnevning av kandidater til interkommunal klagenemnd i ReMidt IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valgutvalg		
2 Kommunestyre	09.04.2024	25/24

Kommunedirektørens innstilling:

Det skal oppnevnes 1 medlem og 1 personlig varamedlem.

For å sikre en best mulig demokratisk styring i klagebehandlingen, oppfordres deltakerkommunene til å utpeke sine to kandidater blant det fast møtende i kommunestyret/bystyret. For å ivareta kjønnsbalansen bør det være en av hvert kjønn. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden

Behandling i Kommunestyre 09.04.2024:
Forslag fra flertallsgruppa ved Eva Solstad:
Medlem: Oddvar Kjøren AP
Forslag fra opposisjon ved Kristian Martin Fremstad
Varamedlem: Bente Høston Bostad KRF

Votering
Medlem Oddvar Kjøren – enstemmig valgt
Varamedlem Bente Høston Bostad – enstemmig valgt

Vedtak

Som medlem i Interkommunal klagenemd i ReMidt IKS ble Oddvar Kjøren valgt. Som varamedlem ble Bente Høston Bostad valgt.

26/24 Innbyggerforslag – Folkeavstemning om batterifabrikken i Ustmarka

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	09.04.2024	26/24

Kommunedirektørens innstilling:

Orkland kommune avholder ikke folkeavstemning om batterifabrikk Ustmarka.

Behandling i Kommunestyre 09.04.2024:
Forslag fra INP v/Jan Egil Rømmesmo:
Ønsket om folkeavstemming imøtekommes.

Votering (42 medlemmer)
Kommunedirektørens innstilling – 32 stemmer og vedtatt (V2, SV2, H4, AP12, SMP 4, KRF1, SP7)
Forslag fra INP v/Jan Egil Rømmesmo – 10 stemmer og falt. (PP4, INP2, FRP3, R1)

Vedtak

Orkland kommune avholder ikke folkeavstemning om batterifabrikk Ustmarka.

Eventuelt